

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5082585-15.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: JOSE SIMOES DAS VIRGENS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 29ª VF DO RIO DE JANEIRO

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA 'DECISÃO DENEGATÓRIA DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR - ART. 5º, INCISO II, DA LEI 12.056/09 - ARTS. 4º E 5º DA LEI Nº 10.259/01 - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL DO WRIT - RECURSO DO IMPETRANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DENEGAÇÃO DA INICIAL MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem custas. Sem honorários advocatícios (art. 85, § 11.º do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2024.

5082585-15.2024.4.02.5101

510014624143 .V5

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5082585-15.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: JOSE SIMOES DAS VIRGENS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 29ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela parte autora contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança por afronta ao art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/09.

O agravante pretende o processamento de seu recurso, na forma do art. 1.021, caput e seguintes do CPC/2015, ou seja, tem por escopo a reconsideração da decisão monocrática (evento 34) sob a alegação de que fora proferida ao "arrepio" da legislação recursal dos Juizados Especiais e, assim, quer que haja a submissão da matéria posta ao colegiado.

O recurso é tempestivo.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O ora recorrente apresentou **MANDADO DE SEGURANÇA** impetrado pelo autor do processo de origem contra **DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DENEGATÓRIA DE TUTELA PROVISÓRIA**.

A impetrante, em que pese toda a argumentação, objetiva, na realidade, utilizar o presente *mandamus* como substitutivo do recurso adequado.

Neste sentido, há de se destacar o Enunciado nº 88 do FONAJEF e o Enunciado nº 73 da Súmula das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Rio de Janeiro a seguir transcritos:

*Enunciado nº 88 - Não se admite Mandado de Segurança para Turma Recursal, **exceto** na hipótese de **ato jurisdicional teratológico contra o qual não caiba mais recurso**. (redação alterada pelo 10º FONAJEF).*

*Enunciado nº 73 - "**É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado.**"*

Todavia, ainda que esta Relatoria se imiscuisse no mérito de ser ou não a decisão atacada um ato teratológico, há um obstáculo intransponível: trata-se de decisão judicial impugnável por espécie recursal própria.

Essa regra encontra-se agora expressamente prevista no art. 5º, II, da Lei 12.016/2009:

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

Nos termos do Enunciado 73 do FONAJEF supracitado, o mandado de segurança só tem cabimento, no âmbito dos JEFs, na fase de cumprimento de sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado. No caso dos autos, o processo de origem ainda encontra-se em fase de conhecimento. Ademais, a decisão atacada não é teratológica, pois devidamente fundamentada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo impetrante.

Por fim, o remédio constitucional utilizado também não é cabível no caso à luz da previsão do citado art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009.

Por força das previsões dos arts. 4º e 5º da Lei nº 10.259/01, o impetrante possuía a sua disposição a utilização do recurso de medida cautelar, cabível tanto contra a decisão de deferimento quanto de indeferimento de tutelas provisórias de urgência, ao qual cabe ao Relator conceder efeito suspensivo, se for o caso:

ENUNCIADO Nº 210 - FONAJEF:

Revisão do enunciado nº 29 | "Cabe ao Relator, monocraticamente, atribuir efeito suspensivo a recurso, não conhecê-lo, bem assim lhe negar ou dar provimento nas em súmula da Turma Nacional de Uniformização, enunciado de Turma Regional ou da própria Turma Recursal, bem como em julgamento de pedido de uniformização de interpretação de lei federal pela Turma Nacional de Uniformização". (Revisado no XIII FONAJEF)

ENUNCIADO Nº 107 - FONAJEF:

Fora das hipóteses do artigo 4º da Lei 10.259/2001, a impugnação de decisões interlocutórias proferidas antes da sentença deverá ser feita no recurso desta (art. 41 da Lei nº 9.099/95). (Aprovado no VI FONAJEF)

Lei nº 10.259/2001:

Art. 4º O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação.

Art. 5º Exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva.

Nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/15, quando o agravo interno for declarado **manifestamente improcedente em votação unânime**, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Nessa linha, diante da interposição de agravo interno contra decisão que se coaduna a disposição normativa literal, condeno o recorrente em multa, que fixo em 3% do valor da causa do processo de origem, **estando a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa** (art. 1.021, § 5º, CPC/15).

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Ante o exposto, **voto por CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.** Sem custas. Sem honorários advocatícios (art. 85, § 11.º do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.